

0022020-72.2016.8.26.0309

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP

Foro de Jundiaí

1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 4586-8111 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0022020-72.2016.8.26.0309 - lauda
CONCLUSÃO

Aos 29 de março de 2022~~0~~, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Maurício Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0022020-72.2016.8.26.0309

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético

Réu:

AMAURI LOPES NÓBREGA DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos,

AMAURI LOPES NOBREGA DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nos artigos 38 e 48, ambos da Lei 9.605/98, em concurso material de crimes, porque, em data incerta, mas antes do dia 24 de março de 2016, na Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, n. 411, bairro Jardim Santa Gertrudes, nesta comarca e cidade de Jundiaí, teria danificado floresta considerada de preservação permanente e a utilizado com infringência às normas de proteção.

Ademais, porque, logo após, nas mesmas circunstâncias de local, teria dificultado a regeneração natural das formas de vegetação que recobriam a área degradada.

Oferecida e recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a integral

procedência da ação penal. Quanto à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A Defesa, por seu turno, requereu a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

DECIDO

A materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 3/5, laudo pericial de fls. 7/9, autuação administrativa de fls. 26/29, relatório técnico de vistoria de fls. 118/121, bem como pela oitiva de uma testemunha de acusação, colhido em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que, em juízo, o réu confessou parcialmente a autoria delitiva, aduzindo, em síntese, que “limpou o local”, mas que não chegou a retirar árvores. Disse que após a autuação, plantou árvores no local e retirou as pedras. Cerca de dois anos após a autuação, vendeu o imóvel.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, integralmente.

Com efeito, o réu confessou a prática delitiva quando da lavratura do auto de prisão e flagrante, sendo sua confissão policial corroborada, à saciedade, pela prova hoje produzida, notadamente pelo depoimento dos policiais envolvidos em sua prisão.

A testemunha de acusação Carlos Wendel Rosa, policial militar ambiental, ratificando as declarações prestadas na fase policial, informou que, após diligências no local dos fatos, constatou que feita uma raspagem no solo e colocação de brita para utilização do espaço como estacionamento, bem como foi realizado o corte de quatro árvores exóticas em área de preservação. Disse, ainda, que não havia autorização do órgão ambiental para tanto.

Neste sentido, o relatório técnico de vistoria de fls. 118/121 concluiu que “não houve o cumprimento do TCRA firmado, fazendo-se necessária a remoção de todos os fatores de degradação da APP atingida, seguida de descompactação do solo.”

Destarte, o depoimento judicial do agente público, ressaltado, foi coerente com as declarações por eles prestadas na fase policial, o que aumenta sua credibilidade. Outrossim, nada há nos autos a indicar que a testemunha tinha motivo precedente para incriminar o réu injustamente, com uma estória fantasiosa.

Nesse sentido, a jurisprudência: “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes” (STJ, HC 115516/SP, 5ª T., Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2009, DJe 09/03/2009).

“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em Juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” (STF, HC 87662/PE, 1ª T., Rel. Min. Carlos Brito, j. 05/09/2006, DJU 16/02/2007, p. 417/421).

Ressalto, aliás, que seria um tanto contraditório que o Estado dotasse os seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosa, sem conferir crédito às suas versões quando chamados a prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Nesse sentido:

“Crime ambiental. Pesca predatória (art. 34, parágrafo único, II, L. 9.605/98).

Preliminares inconsistentes. Cerceamento de defesa não caracterizado.

Desnecessidade de oitiva do acusado para revogação do sursis. Prescrição inócorrente. Mérito. Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante

inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Ambientais. Confissão judicial. Validade. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento adequado, com oportuna substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Apelo improvido.” (TJSP - Apelação 0002112-79.2008.8.26.0383, 4ª Câmara de Direito Criminal Rel. Luis Soares de Mello, j. 26/01/2016).

“Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. Imposição de regime inicial fechado. Necessidade. Incidência do artigo 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, com nova redação dada pela Lei nº 11.464/07.

Desse modo, analisando o conjunto probatório amealhado nos autos, em especial, o Boletim de Ocorrência e Auto de Infração Ambiental acostados a fls. 26/29, os depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, bem como o laudo pericial acostado a fls. 7/9, o qual apontou claramente que trata-se de “[...]imóvel contendo estacionamento de lava rápido de carros. O Terreno com cerca de 30 metros de largura e 15 de profundidade, próximo a uma boate. Foi observado a terraplanagem ou movimentação de terra, com colocação de brita. Ao fundo flui córrego com vegetação de médio porte [...]”, de rigor a procedência da presente ação. Desse modo, a absolvição é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável ao acusado.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime que lhes é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal. Na primeira fase, observo que o réu é tecnicamente primário e sem antecedentes criminais, razão pela qual fixo suas penas no mínimo legal previsto para os crimes que lhe são imputados, estabelecendo-as em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo, para o crime previsto no artigo 38 da Lei n. 9.605/98, e 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo, com relação ao crime tipificado no artigo 48 da mesma Lei. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar, razão pela qual deve ser mantida a pena base fixada, a qual torno definitiva, ante a ausência de modificadoras a considerar.

Esclareço que a confissão parcial do réu não pode servir para determinar a incidência da atenuante, por não entendê-la prestada de forma eficaz e verossímil. Ademais, considerando que os crimes possuem objetividades jurídicas diversas, dever ser tidos como em concurso material de infrações.

Por fim, considerando que o acusado é primário, não possui antecedentes criminais, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e o acusado não tem vínculo com organização criminosa, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca, conforme o artigo 44 do Código Penal.

Nesse particular, consigno que, conquanto a pena privativa de liberdade cominada seja superior a 1 (um) ano, foi procedida sua substituição por uma única pena restritiva de direitos.

Ora, a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito é direito subjetivo do acusado, desde que se encontrem presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva estabelecidos pelo Legislador.

E, na dicção do parágrafo 2º, do artigo 44 do Código Penal, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas

de direitos.

Ou seja, não é consequência automática que a pena privativa superior a 1 (um) ano seja substituída por 2 (duas) penas restritivas, tão somente pelo montante da pena corporal.

Trata-se de faculdade atribuída ao Juiz, que poderá determinar que a substituição seja feita por uma ou por algumas penas restritivas, quando as circunstâncias do artigo 44, inciso III, do Código Penal (isto é, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado) indicarem que essa substituição seja suficiente.

Assim, na hipótese deste processo, vejo que a substituição da pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos mostra-se coerente e adequada à situação do acusado e às circunstâncias do crime.

Na hipótese de descumprimento da pena restritiva de direito, o réu iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, sendo-lhe facultado o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR AMAURI LOPES NOBREGA DA SILVA, qualificado nos autos, por infração ao disposto nos artigos 38 e 48, ambos da Lei 9.605/98, c.c. artigo 69 do Código Penal, a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca, fixado o regime aberto em caso de descumprimento, tudo conforme fundamentação acima.

Defiro a gratuidade judiciária, nos termos da Lei.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P. I. Cumpra-se.

Jundiaí, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA